



DIA 23

TRILHA TITÃ

AULA 2/6

DIREITO CONSTITUCIONAL

SEPARAÇÃO DE PODERES E FREIOS E CONTRAPESOS

ART. 2º • FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS • CHECKS AND BALANCES • CLÁUSULA PÉTREA • CONTROLE



TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



ARTIGO 2º

Independentes, harmônicos - não isolados



1. Separação funcional

Legislativo, Executivo e Judiciário são Poderes da União independentes e harmônicos entre si. A separação não é rígida: cada Poder possui função típica e pode exercer funções atípicas previstas constitucionalmente.

EXEMPLO Judiciário administra seus servidores; Legislativo julga certas autoridades; Executivo participa do processo legislativo.

BIZU 95+ INDEPENDÊNCIA ≠ isolamento.

PEGADINHA Dizer que um Poder jamais pode praticar função materialmente associada a outro.

Q01**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • PRF • 2013 • Q329544**

A independência e harmonia entre os poderes torna impossível que um deles exerça função típica de outro, não podendo, por exemplo, o Judiciário exercer função administrativa.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



FREIOS E CONTRAPESOS

Controle recíproco constitucional

2. Checks and balances

O sistema de freios e contrapesos distribui mecanismos de controle entre os Poderes para impedir concentração abusiva. O controle precisa ter base constitucional ou legal compatível com a Constituição.

EXEMPLO Presidente indica ministro do STF; Senado aprova a escolha. Um Poder participa do procedimento do outro sem subordinação.

BIZU 95+ Controle recíproco é compatível com independência.

PEGADINHA Confundir controle constitucional com hierarquia entre Poderes.

Q02**QUESTÃO REAL CEBRASPE**

CEBRASPE • PRF • 2013 • Q329542

A nomeação de ministros do STF pelo Presidente da República, dependente de aprovação do Senado Federal, constitui exemplo do sistema de freios e contrapesos.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

3. Exemplos clássicos

Veto presidencial, controle de constitucionalidade, fiscalização contábil pelo Legislativo com auxílio dos tribunais de contas, aprovação senatorial de autoridades e processos de responsabilidade são exemplos recorrentes.

EXEMPLO O veto do Executivo interfere no processo legislativo, mas dentro de desenho constitucional.

BIZU 95+ Decore exemplos concretos, não apenas o conceito.

PEGADINHA Achar que qualquer interferência entre Poderes viola automaticamente o art. 2º.



CLÁUSULA PÉTREA

A separação tem proteção reforçada

4. Limite ao poder de reforma

A separação dos Poderes é cláusula pétrea: proposta de emenda tendente a abolir essa estrutura não pode sequer ser objeto de deliberação. Isso não congela todo detalhe institucional, mas protege o núcleo da independência e dos controles recíprocos.

EXEMPLO Uma reforma pode ajustar competências sem poder eliminar o sistema de independência e equilíbrio.

BIZU 95+ Art. 60, §4º, III = separação dos Poderes.

PEGADINHA Dizer que qualquer mudança de competência entre órgãos viola cláusula pétrea.

PEGADINHA Cláusula pétrea protege o núcleo essencial. Não significa imutabilidade literal de todos os dispositivos relacionados aos Poderes.



JUDICIÁRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Separação não é escudo para ilegalidade

5. Controle judicial

O Judiciário não substitui ordinariamente escolhas legítimas de conveniência e oportunidade, mas pode controlar legalidade, abuso, desvio, omissões inconstitucionais e violações de direitos fundamentais.

EXEMPLO Determinação judicial excepcional para suprir deficiência grave de serviço essencial pode ser compatível com a separação de poderes.

BIZU 95+ Controle ≠ governo pelo juiz.

PEGADINHA Frases absolutas como “o Judiciário nunca pode intervir em política pública”.

6. Método de prova

Identifique se o item descreve: função típica/atípica, mecanismo constitucional de controle, subordinação indevida ou proteção do núcleo pétreo. A banca costuma errar pela palavra absoluta.

EXEMPLO “Nunca”, “somente” e “impossível” merecem alerta nesse tema.

BIZU 95+ FUNÇÃO + BASE CONSTITUCIONAL + LIMITE.

PEGADINHA Aceitar toda interferência como freio e contrapeso mesmo sem base jurídica.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Agora sim: confira o raciocínio, a regra decisiva e a pegadinha de cada questão.

QUESTÃO 01 - ERRADO

A separação brasileira é funcional e flexível. Os Poderes exercem funções típicas e, constitucionalmente, funções atípicas; o Judiciário pratica atividade administrativa interna.

QUESTÃO 02 - CERTO

A indicação presidencial seguida da aprovação pelo Senado é exemplo clássico de checks and balances: Executivo e Legislativo participam da formação do STF sem relação hierárquica.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 2º: independência + harmonia. Separação não é isolamento. Cada Poder tem funções típicas e atípicas. Freios e contrapesos são controles recíprocos com base constitucional. A separação é cláusula pétrea (art. 60, §4º, III). Controle judicial de ilegalidade ou omissão grave não viola automaticamente o princípio.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, arts. 2º e 60, §4º, III; questões oficiais CEBRASPE PRF/2013; jurisprudência constitucional sobre controle de políticas públicas.